BRIEFING DE RIESGO LEGISLATIVO Y REGULATORIO · N.° 2

El presupuesto minero 2027

Una partida rechazada en la Cámara, menos traspasos de Codelco y un debate abierto sobre su propiedad

Lucas Bottinelli Baltra
Cientista político · Candidato a Magíster en Ciencia Política (PUC)
lucasbb1.github.io · ORCID 0009-0000-4865-7261

Información al 13 de noviembre de 2026

Análisis independiente elaborado con fuentes públicas. No constituye asesoría legal ni de inversión. Las evaluaciones de escenarios y riesgos son del autor y se fundamentan en los datos y criterios descritos en la sección de metodología.

Resumen ejecutivo

- **La Cámara rechazó la partida del Ministerio de Minería.** El 12 de noviembre la Sala la rechazó por empate, 59 votos contra 59 y 8 abstenciones. El debate giró en torno a Codelco y a los recortes de personal en Sernageomin. El proyecto llegó al Senado el 13 de noviembre con siete partidas rechazadas, y el Congreso tiene plazo hasta el 29 de noviembre para despacharlo.
- **El recorte es pequeño en dinero y mayor en personal.** El gasto de la partida baja 0,4% real, hasta $56.085 millones. La dotación máxima, en cambio, cae de 926 a 877 cargos, con 24 cargos menos en Sernageomin y 14 en el Programa de Seguridad Minera, mientras el gobierno anuncia 30% más de fiscalizaciones en 2027.
- **El Fisco espera menos de Codelco y más de la minería privada.** Los traspasos de Codelco caerían 21,8% real en 2027, hasta $2,53 billones, mientras la tributación de la minería privada subiría 2,0%, hasta $8,23 billones. El precio de referencia del cobre sube de US$ 4,38 a US$ 5,37 por libra y amplía el espacio fiscal estructural.
- **Codelco es el frente de mayor riesgo regulatorio.** Tras detectar 42.100 toneladas de producción mal registrada en 2024 y 2025, el ministro de Hacienda planteó evaluar capital privado en la empresa en el largo plazo. La Federación de Trabajadores del Cobre advirtió que se movilizará, y cambiar la propiedad de divisiones requeriría una reforma constitucional.
- **La evaluación y la fiscalización ambiental pierden recursos operativos.** El programa de administración de la evaluación ambiental del SEA cae 23% real y el programa de fiscalización de la SMA 19,2%. Estos recortes ocurren mientras se tramitan las reformas al SEIA y a la SMA, que siguen siendo los frentes legislativos de mayor impacto para los proyectos mineros.

Tramitación y escenarios

El Ejecutivo ingresó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 el 30 de septiembre de 2026. Propone un gasto del Gobierno Central de $91,2 billones, 1,5% real más que la ejecución proyectada para 2026. La Comisión Especial Mixta votó las partidas entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, y la Sala de la Cámara las votó entre el 9 y el 12 de noviembre.

La Cámara rechazó siete partidas, entre ellas Interior, Educación y Minería, y también la autorización de endeudamiento por hasta US$ 25.000 millones. Las partidas de Minería y Educación cayeron por empate. En otras votaciones, como la de la Secretaría General de Gobierno, el gobierno no reunió los votos del Partido de la Gente y del Partido Nacional Libertario, de modo que su mayoría en la Cámara no está asegurada partida por partida.

El ministro de Hacienda anunció que intentará reponer en el Senado las partidas rechazadas con ajustes, aunque solo nombró a Educación y a la Secretaría General de Gobierno. Las críticas a la partida de Minería se concentraron en el recorte de personal en Sernageomin, la falta de recursos nuevos para la pequeña minería y los pirquineros, y la defensa de Codelco frente a la posibilidad de abrir su propiedad.

Calendario

Fecha	Etapa
12 de noviembre	La Sala de la Cámara rechaza la partida de Minería (59 a 59, con 8 abstenciones)
13 de noviembre	La Cámara despacha el proyecto al Senado tras 21 horas de sesión
17 al 19 de noviembre	Votación en la Sala del Senado, según el calendario acordado en septiembre
23 de noviembre	Tercer trámite en la Cámara
24 y 25 de noviembre	Comisión Mixta, si persisten diferencias
29 de noviembre	Vence el plazo constitucional. Si el Congreso no despacha la ley, rige el proyecto del Ejecutivo

Escenarios para la partida de Minería

Escenario	Qué implica	Evaluación
Reposición en el Senado	Hacienda presenta una indicación que repone la partida, posiblemente con más recursos para fiscalización en Sernageomin o para la pequeña minería, y la Cámara la acepta en tercer trámite.	Alta
Comisión Mixta	La Cámara vuelve a rechazar la partida en tercer trámite y la diferencia se resuelve en la Comisión Mixta, donde el gobierno negocia con la oposición.	Media
Partida sin reposición	La partida queda fuera de la ley despachada. Es poco probable, porque el Ejecutivo puede negociar ajustes en dos etapas más y el plazo constitucional favorece a su proyecto.	Baja

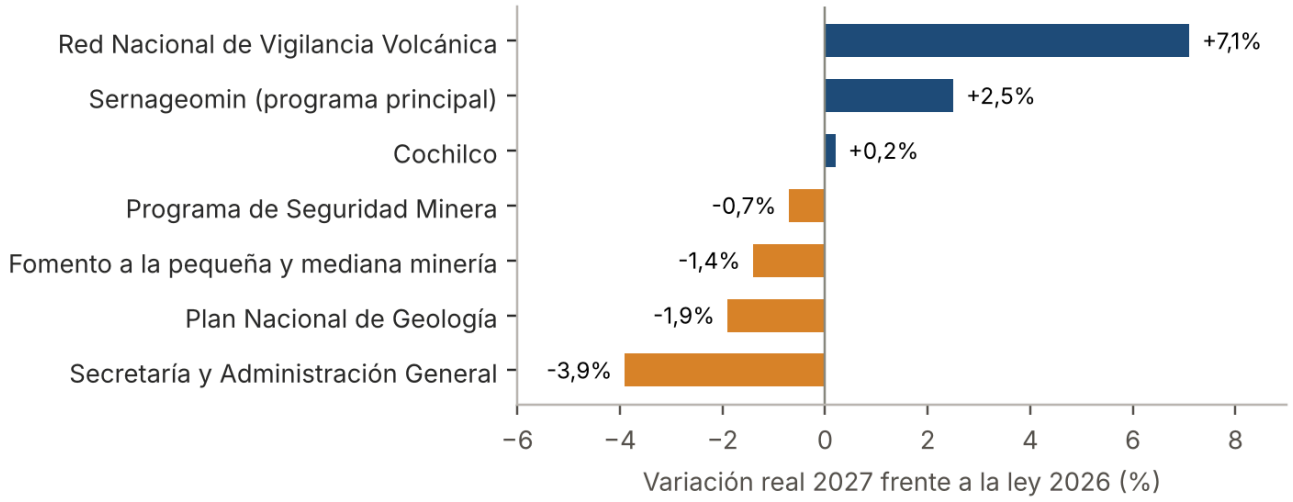
Evaluación del autor. Considera que el Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva de gasto, que el empate en la Cámara muestra una diferencia de un voto, y que el plazo constitucional favorece al proyecto original si el Congreso no alcanza acuerdo.

La partida del Ministerio de Minería por dentro

La partida 17 financia la Subsecretaría de Minería, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). No incluye a Codelco ni a ENAMI, que son empresas públicas con presupuestos propios, aunque el debate sobre la partida estuvo dominado por Codelco.

El gasto en estado de operaciones baja de $56.293 millones a $56.085 millones, una caída real de 0,4%. Dentro de la partida, los recursos se mueven hacia Sernageomin, cuyo capítulo crece 1,8%, y salen de la Secretaría y Administración General, que cae 3,9%. La Red Nacional de Vigilancia Volcánica es el programa que más crece, con 7,1%, por la compra de equipos de monitoreo.

Variación real de los programas de la partida 17, proyecto 2027



Fuente: elaboración propia con datos de Dipres recopilados por Libertad y Desarrollo (2026). Millones de pesos de 2027.

Programa	Ley 2026	Proyecto 2027	Variación
Secretaría y Administración General	9.798	9.413	-3,9%
Fomento a la pequeña y mediana minería	2.391	2.358	-1,4%
Comisión Chilena del Cobre	6.746	6.756	+0,2%
Sernageomin, programa principal	22.220	22.779	+2,5%
Red Nacional de Vigilancia Volcánica	3.694	3.956	+7,1%
Plan Nacional de Geología	4.509	4.425	-1,9%
Programa de Seguridad Minera	6.936	6.886	-0,7%
Total de la partida	**56.293**	**56.085**	**-0,4%**

Millones de pesos de 2027. El total corresponde al gasto en estado de operaciones informado por Dipres, que excluye $488 millones de íntegros al Fisco.

La dotación cae más que el gasto

La dotación máxima de planta y contrata baja de 926 a 877 cargos, 5,3% menos. Los mayores recortes están en Sernageomin, con 24 cargos menos, y en el Programa de Seguridad Minera, con 14. Sernageomin sube de 8 a 17 personas a honorarios para acelerar la tramitación de proyectos mineros, de modo que el servicio cambia personal permanente por apoyo transitorio.

Esta reducción contrasta con el anuncio del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, de llegar a 13.000 fiscalizaciones mineras al año a fines de 2027, 30% más que en 2026. Según dirigentes sindicales mineros, en 2025 murieron 20 trabajadores en faenas mineras y entre enero y mediados de octubre de 2026 murieron 13. La Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería sigue pendiente de toma de razón en Contraloría.

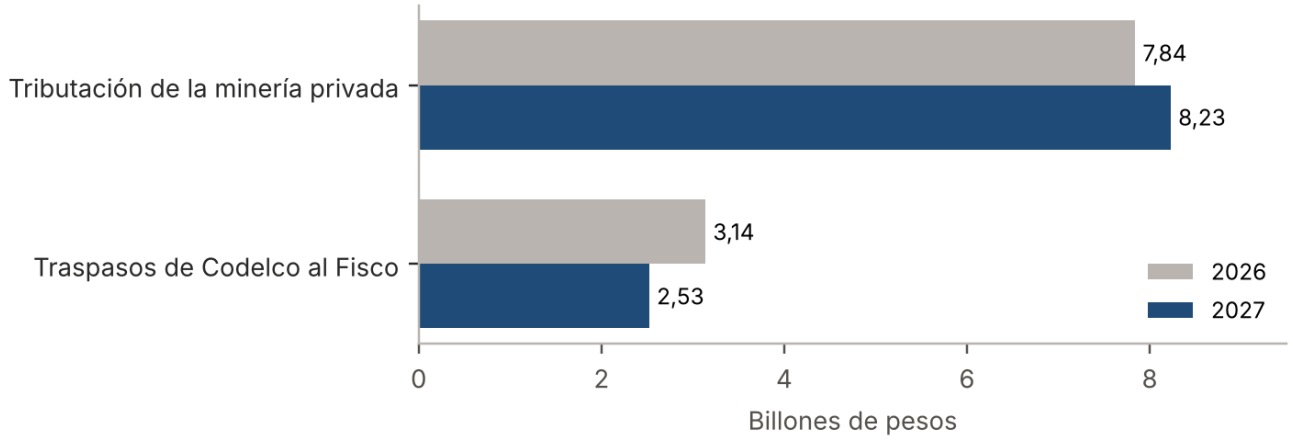
> **Programas que pierden su financiamiento.** El proyecto elimina las transferencias corrientes de la Secretaría y Administración General, entre ellas $333 millones para la Estrategia Nacional del Litio y $32 millones para pasivos ambientales mineros, y suprime los cinco cargos a honorarios asociados a la Estrategia. Esto no elimina la política de litio. Siguen en curso los proyectos público privados de Codelco con Rio Tinto en Maricunga y de ENAMI con Rio Tinto en Salares Altoandinos, la asociación de Codelco con SQM en el Salar de Atacama y los contratos especiales de operación de litio con privados que el Ministerio tramita ante Contraloría. La pregunta abierta es quién hará el seguimiento de esos convenios desde el Estado si la Subsecretaría pierde los recursos y el equipo que coordinaban la Estrategia. La respuesta dependerá del Comité de Ministros para el Litio y los Salares, de Cochilco y de la capacidad que el Ministerio conserve en su presupuesto regular.

Ingresos fiscales del cobre

El presupuesto se construye con un precio de referencia del cobre de US$ 5,37 por libra, casi un dólar más que los US$ 4,38 usados para 2026. El comité de 24 expertos que lo fija estima el precio de largo plazo, y ese valor determina cuánto de los ingresos del cobre se considera estructural. Un precio de referencia más alto permite al gobierno gastar más sin elevar el déficit estructural, que la meta fija en 1,8% del PIB para 2027.

Para el precio efectivo, Dipres supone US$ 5,65 por libra en 2027, por debajo de los US$ 6,15 estimados para 2026. Con ese supuesto, la tributación de la minería privada subiría 2,0% real, hasta $8,23 billones, y los traspasos de Codelco caerían 21,8% real, hasta $2,53 billones. La caída de Codelco refleja un precio menor y una producción que viene a la baja, con 564.000 toneladas en el primer semestre de 2026, 11% menos que un año antes.

Ingresos fiscales de la minería, 2026 y 2027



Fuente: Dipres, Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2026. Billones de pesos de cada año. Las variaciones del texto son reales, según Dipres.

Para el sector, esto significa que la minería privada aporta más de tres veces lo que aporta Codelco al Fisco, y que el espacio fiscal de 2027 depende de un precio del cobre alto. Si el precio cae bajo lo supuesto, el gobierno tendrá menos margen para la rebaja tributaria de la Ley 21.850 y más incentivos para buscar ingresos en Codelco, ya sea por menor capitalización o por nuevas fórmulas de financiamiento.

Codelco, entre la crisis de producción y el debate sobre su propiedad

El 29 de octubre Codelco desvinculó a ocho ejecutivos y el 5 de noviembre una junta extraordinaria de accionistas revisó irregularidades en sus registros de producción. La empresa estima que en 2024 y 2025 registró como producidas 42.100 toneladas que no correspondían a producción efectiva, con anomalías en Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador. El ajuste contable preliminar es de US$ 120 a 140 millones, y KPMG y EY realizan auditorías que aún no concluyen.

En la junta, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz calificó lo ocurrido como un engaño a nivel de la alta administración y propuso revisar la gobernanza de la empresa. El 11 de noviembre, en una entrevista con Bloomberg, planteó que en el largo plazo podría evaluarse capital privado en la propia Codelco, aclarando que el Estado no perdería el control y que no es un plan inmediato. También mencionó la venta de activos no estratégicos. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, anticipó que en 2027 se estudiarán cambios más profundos en la estructura de la empresa.

Reacciones

La Federación de Trabajadores del Cobre advirtió que se movilizará y paralizará si el gobierno insiste. La CUT, la Confederación de Trabajadores del Cobre y la Coordinadora de Trabajadores de la Minería también rechazaron la idea. Senadores de oposición firmaron la declaración "Codelco es de Chile", pidieron garantizar el plan de inversiones de 2027 y solicitarán una sesión especial del Senado. Diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio enviaron oficios para saber si existe una propuesta formal, mientras parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli pidieron al Consejo de Defensa del Estado evaluar acciones judiciales contra los responsables.

> **Evaluación de riesgo.** El riesgo de un cambio en la propiedad de Codelco en el corto plazo es bajo, porque el propio ministro reconoció que modificar la propiedad de divisiones requeriría una reforma constitucional y no existe un proyecto. El riesgo de cambios en su gobernanza, en cambio, es alto en 2027, ya que el gobierno, el directorio y parlamentarios de distintos sectores coinciden en que el modelo actual falló en el control de la producción.

Para las empresas privadas, los efectos más probables son indirectos. Un debate prolongado sobre Codelco puede tensionar las negociaciones colectivas en la gran minería, demorar decisiones sobre asociaciones con privados como la de Anglo American, y abrir espacio a nuevas alianzas por proyecto o venta de activos no estratégicos. El primer indicador será si la partida de Minería se repone sin condiciones sobre Codelco en el Senado.

Evaluación y fiscalización ambiental

El presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente sube 0,3% real, pero los servicios que evalúan y fiscalizan proyectos pierden recursos para operar. Según un análisis de Rumbo Colectivo citado por El Desconcierto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) crece 5% real, concentrado en gasto en personal, mientras su programa de administración de la evaluación ambiental cae 23% real. El proyecto también elimina tres glosas que obligaban al SEA a informar al Congreso sobre proyectos en evaluación, rechazos de participación ciudadana y consultas de pertinencia.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) pierde 1,8% de su presupuesto, y según el mismo análisis su programa de fiscalización cae 19,2% real, con 14 cargos de planta menos. Para los proyectos mineros, el efecto esperado es doble. Menos recursos operativos en el SEA pueden alargar los plazos de evaluación, justo cuando el gobierno promete reducirlos, y menos fiscalización en la SMA puede elevar la judicialización, porque comunidades y organizaciones tenderán a recurrir a los tribunales ambientales.

Estos recortes se cruzan con las dos reformas que el Briefing N.° 1 identificó como el frente abierto más relevante. La reforma al SEIA sigue en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y la reforma a la SMA en segundo informe en el Senado. Si el presupuesto reduce la capacidad operativa de ambos servicios, las reformas tendrán que implementarse con menos recursos de los que suponían sus informes financieros.

Qué vigilar

Fecha	Hito
17 al 19 de noviembre	Votación del presupuesto en el Senado y eventual indicación para reponer la partida de Minería
23 al 25 de noviembre	Tercer trámite en la Cámara y Comisión Mixta, si es necesaria
29 de noviembre	Plazo constitucional para despachar la Ley de Presupuestos 2027
Noviembre y diciembre	Sesión especial del Senado sobre Codelco, solicitada por senadores de oposición
Sin fecha	Resultados de las auditorías de KPMG y EY a los registros de producción de Codelco
Sin fecha	Toma de razón de la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería en Contraloría
2027	Propuestas de cambio en la gobernanza y la estructura de Codelco anunciadas por su directorio

Metodología

Las cifras de la partida 17 provienen del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 publicado por Dipres y de la minuta de Libertad y Desarrollo que lo desagrega por programa, en millones de pesos de 2027. Las cifras de ingresos fiscales provienen del Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2026. La tramitación, las votaciones y las declaraciones provienen de la prensa nacional y se citan en las fuentes.

Los escenarios de tramitación se evalúan con tres criterios. El primero es la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto, que le permite reponer partidas mediante indicaciones. El segundo es el margen de la votación en la Cámara, que en el caso de Minería fue de un voto. El tercero es el plazo constitucional, que favorece al proyecto original si el Congreso no despacha la ley a tiempo. Las evaluaciones de riesgo sobre Codelco consideran si el cambio requiere reforma constitucional, si existe un proyecto y el grado de acuerdo entre los actores.

Este briefing complementa el Briefing N.° 1, publicado con información al 9 de noviembre de 2026, que da seguimiento a la agenda legislativa minera.

Fuentes

Dirección de Presupuestos. (2026). Proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público 2027. https://www.dipres.gob.cl/598/articles-433300_doc_pdf.pdf

Dirección de Presupuestos. (2026, 6 de octubre). Informe de Finanzas Públicas, tercer trimestre de 2026 [Presentación ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos]. https://microservicio-documentos-lectura.senado.cl/v1/archivos/0786e146-06d0-4c39-b74d-88b50de5d5cc?includeContent=true

Dirección de Presupuestos. (2026, 4 de septiembre). Presupuesto fiscal 2027: se publican proyecciones del PIB no minero tendencial y precio de referencia del cobre. https://www.dipres.gob.cl/598/w3-article-426526.html

Libertad y Desarrollo. (2026, 6 de octubre). Minuta Presupuesto 2027, Partida 17 Ministerio de Minería. https://lyd.org/wp-content/uploads/2026/10/Minuta-Presupuesto-2027-Partida17_Mineria.pdf

Emol. (2026, 6 de octubre). Salud se lleva la mayor alza y gobiernos regionales el principal recorte: Presupuesto 2027, partida por partida. https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/10/06/1213393/presupuesto-detalle-partida-proyecto-gobierno.html

El Diario Santiago. (2026, 26 de septiembre). Presupuesto 2027: Congreso fija calendario de tramitación. https://eldiariosantiago.cl/2026/09/26/presupuesto-2027-calendario-tramitacion-congreso/

Neira, C. (2026, 13 de noviembre). Gobierno pierde 7 partidas de Presupuesto 2027 en Cámara: buscará reponer Educación y Segegob en el Senado. El Desconcierto. https://eldesconcierto.cl/actualidad/gobierno-pierde-7-partidas-presupuesto-2027-camara-buscara-reponer-educacion-y-segegob-el-senado-n5464025

Gallardo Contreras, M. A. (2026, 13 de noviembre). Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto 2027 y lo despacha al Senado. Pauta. https://www.pauta.cl/actualidad/2026/11/13/camara-de-diputados-aprueba-el-presupuesto-2027-y-lo-despacha-al-senado.html

El Mostrador. (2026, 13 de noviembre). Cámara despacha Presupuesto 2027 tras maratónica sesión: Quiroz anuncia ajustes en el Senado. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/11/13/camara-despacha-presupuesto-2027-tras-maratonica-sesion-quiroz-anuncia-ajustes-en-el-senado/

CNN Chile. (2026). Presupuesto 2027: Cámara rechaza partida del Ministerio de Minería en medio de debate por gestión de Codelco y recortes. https://www.cnnchile.com/pais/presupuesto-2027-camara-rechaza-partida-del-ministerio-de-mineria-en-medio-de-debate-por-gestion-de-codelco-y-recortes/

Jorquera, E. (2026, 13 de noviembre). Diputado Salinas justifica desde el norte rechazo a presupuesto de Minería por defensa de Codelco, seguridad laboral y pirquineros. Madero. https://madero.cl/diputado-salinas-justifica-desde-el-norte-rechazo-a-presupuesto-de-mineria-por-defensa-de-codelco-seguridad-laboral-y-pirquineros/

La Tercera. (2026). Las etapas en la que se encuentran los 12 contratos de la Estrategia Nacional del Litio tras la llegada del gobierno de Kast. https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-etapas-en-la-que-se-encuentran-los-12-contratos-de-la-estrategia-nacional-del-litio-tras-la-llegada-del-gobierno-de-kast/

Chile País Minero. (2026, 16 de octubre). Sernageomin elevará fiscalizaciones mineras en 2027. https://chilepaisminero.com/sernageomin-elevara-fiscalizaciones-mineras-en-2027/

Emol. (2026, 5 de noviembre). Codelco: Producción "falseada" suma 42.100 toneladas y podría implicar castigo contable de US$140 millones. https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/11/05/1216193/codelco-produccion-falseada.html

El Clarín de Chile. (2026, 8 de noviembre). Quiroz reabre la puerta al capital privado en Codelco en medio de la crisis por cifras adulteradas. https://www.elclarin.cl/2026/11/08/quiroz-capital-privado-codelco-crisis-contable/

López, F. (2026, 11 de noviembre). Quiroz dice que aumentar el capital privado en Codelco no es igual a privatizar la minera. BioBioChile. https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2026/11/11/quiroz-dice-que-aumentar-el-capital-privado-en-codelco-no-es-igual-a-privatizar-la-minera.shtml

Polo González, A. (2026, 12 de noviembre). Trabajadores del cobre cierran puerta a privatización de Codelco. Diario y Radio Universidad de Chile. https://radio.uchile.cl/2026/11/12/trabajadores-del-cobre-cierran-puerta-a-privatizacion-de-codelco-no-tendremos-ningun-reparo-en-movilizarnos-y-paralizar/

Parra, M. del M. (2026, 7 de octubre). Presupuesto 2027 recorta capacidad de fiscalizar daño ambiental y evaluar el impacto de proyectos de inversión. El Desconcierto. https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/presupuesto-2027-recorta-capacidad-fiscalizar-dano-ambiental-y-evaluar-el-impacto-proyectos-inversion-n5462901

Actualidad Jurídica DOE. (2026, 8 de octubre). Presupuesto 2027 aumenta recursos para infraestructura y contempla recortes en Energía y Medio Ambiente. https://actualidadjuridica.doe.cl/presupuesto-2027-aumenta-recursos-para-infraestructura-y-contempla-recortes-en-energia-y-medio-ambiente/

Bottinelli Baltra, L. (2026). La agenda minera en Chile tras la Ley de Reconstrucción (Briefing de riesgo legislativo y regulatorio N.° 1). https://lucasbb1.github.io/consultoria.html